

第2章 刑罰の適用

刑法
No217

H19-10

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】における甲の自首の成否に関し、後記アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、空腹を感じたが所持金がなかったことから、飲食店Aにおいて無銭飲食をした。そして、同店店主乙から飲食代金の支払を請求されるや、乙に対し、「金はない。」と言いながら所持のナイフを乙に突き付けて脅迫し、乙がひるんだすきにその場から逃走した。

しかし、この先も生活費が手に入る見込みがなかった甲は、いつそのこと刑務所で服役して飢えをしのぐと考え直し、付近の警察署に出頭するため、上記ナイフを手に持ったまま同署の前まで歩いていった。捜査機関は、この時点でいまだ甲による上記無銭飲食の事実を認識していなかったが、同署の警察官Xは、ナイフを手に持った甲の姿を見て不審者と認め、甲に対する職務質問を開始した。甲は、その職務質問に対し、警察官Xに無銭飲食の事実を告げ、ナイフも提出した。

ア. 自首が成立するためには、犯人が反省悔悟に出たものであることを要するから、甲のようないわゆる刑務所志願を目的とする場合には、自首は成立しない。

イ. 自首は自ら進んで自発的に行う必要があるから、甲のように警察官から職務質問を受け、その質問に答えて犯罪事実を申告した場合には、およそ自首は成立しない。

ウ. 仮に、乙の通報により捜査機関に犯罪事実が発覚し、犯人のおよその年齢・人相・服装・体格が判明していた場合には、犯人が甲であることが発覚していなくても、自首は成立しない。

エ. 仮に、捜査機関に犯罪事実及び甲が犯人であることが発覚しており、甲の所在だけが不明であった場合には、自首は成立しない。

オ. 甲が、ナイフを突き付けたのは無銭飲食をした後逃走するためであり、そのような行為が強盗という罪に当たるとは思わなかったと申告している場合には、自首は成立しない。

No217	自 首						正答率
H19-10	正 解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	オ 2	52%

ア 誤っている

42条の自首軽減の趣旨は、①犯罪捜査及び犯人の処罰を容易にさせると共に、無実の者の処罰の危険を避けること（刑事政策的理由）と、②犯人の改悛による非難の減少（広義の責任の減少）にあるから、必ずしも反省悔悟に出たものであることを要しない。この点、裁判例（東京高判平5.11.30）には、強盗事件の犯人が被害者の一部とかかわりのある暴力団関係者から拉致等され追い詰められた状況になったことから、これから逃れる為に警察に出頭して強盗事件について自供し、その処分を捜査機関に委ねた場合に、自首が成立するとするものがある。

イ 誤っている

自首は自ら進んで自発的に行う必要がある。そのため、警察官の職務質問に際し当初は犯罪事実の申告の意思がなく種々の弁解をした後に自供した場合、自首とはいえない（最判昭29.7.16）とする判例もある。もっとも、警察官が犯罪の嫌疑をもたないのに自己の犯罪事実を自発的に告知する場合は自首になり得る。自首するため派出所前まで行ったところ、警察官から職務質問を受けて直ちに自己の犯罪を申告したようなときは自首にあたるとする裁判例もある（東京高判昭42.2.28）。本件の場合、捜査機関は甲による無銭飲食の事実を認識していないから、自首は成立し得る。

ウ 誤っている

「発覚」とは犯罪事実及び犯人の認知をいうが、被害者の供述からおおよその人相・服装・身長等を知り得るにとどまる場合、たとえ事後に犯人を被害者に面接させれば犯人と指摘できても、犯人を特定するには不十分でまだ認知したとはいえない（大阪地判昭34.4.23）。

エ 正しい

「発覚」とは、犯罪事実及び犯人の認知をいうとするのが判例・通説である。したがって、犯罪事実は発覚していても犯人が何人であるかが発覚していない場合を包含するが、犯罪事実及び犯人の何人であるかは判明しているが、単に犯人の所在だけが不明である場合は包含しないというのが判例である（最判昭24.5.14等）。

オ 誤っている

自首とは犯罪事実の申告であるから、それがどのような刑罰法規に触れ、どのような罪名にあたるかという法的評価を積極的に認識している必要はない。また、申告された罪名や法的評価に拘束されない。そうだとすると、本件のように犯罪事実自体の申告をしている場合、自己の行為がいかなる刑罰法規に触れるかについて誤解があった旨を述べていたとしても、自首の成立は妨げられることはない。